АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА



Антикоррупционная политика Общества с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (далее - Общество) определяет основные задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности в компании. Целью ее принятия является организация и координация деятельности Общества, членов его органов управления, работников и иных лиц, действующих от имени Общества, направленной на предупреждение, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупции в Обществе.

Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Контрагент - юридическое или физическое лицо, российское или иностранное, с которым Общество вступает в договорные отношения, в том числе по трудовым договорам, а также любое иное лицо, с которым у Общества возникают правоотношения, вытекающие из гражданско-правовых, административных или иных отношений.

Коррупционные действия - дача или получение взятки, посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для упрощения формальностей, незаконное использование лицом должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды или прав этому лицу другими лицами, в том числе совершение указанных деяний от имени или в интересах Общества.

Подарок - любая ценность, выгода или преимущество, передаваемое в пользу или получаемое от третьих лиц, на безвозмездной основе.

Антикоррупционная оговорка - раздел договоров, соглашений, контрактов Общества, декларирующий проведение Обществом антикоррупционной политики и развитие не допускающей коррупционных действий культуры.

ВСЕМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях;
- предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды каким-либо лицам и от каких-либо лиц и организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.



ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. С этой целью в компании проводится проверка контрагентов.
Процедура проверки предусматривает мониторинг и анализ всей доступной информации о контрагенте, используя основные публичные источники, информационно-аналитические системы, а также дополнительные открытые первоисточники.
Оценка позволяет установить:

- ✓ юридический статус;
- ✓ деловую репутацию контрагента;
- ✓ фактическое местонахождение контрагента и виды его экономической деятельности;
- ✓ финансовые, материальные, человеческие и иные ресурсы контрагента, позволяющие надлежащим образом осуществлять деятельность в рамках предполагаемого делового партнерства / заключаемого контракта;
- ✓ связи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Проверку контрагентов можно провести самостоятельно с использованием открытых источников ➡, либо направив запрос на адрес электронной почты: «Проверка контрагентов» (proverka@polyplastic.ru) или в 1С ЕРП, где в течение одного рабочего дня проведут проверку и оценку информации и документов потенциального контрагента.

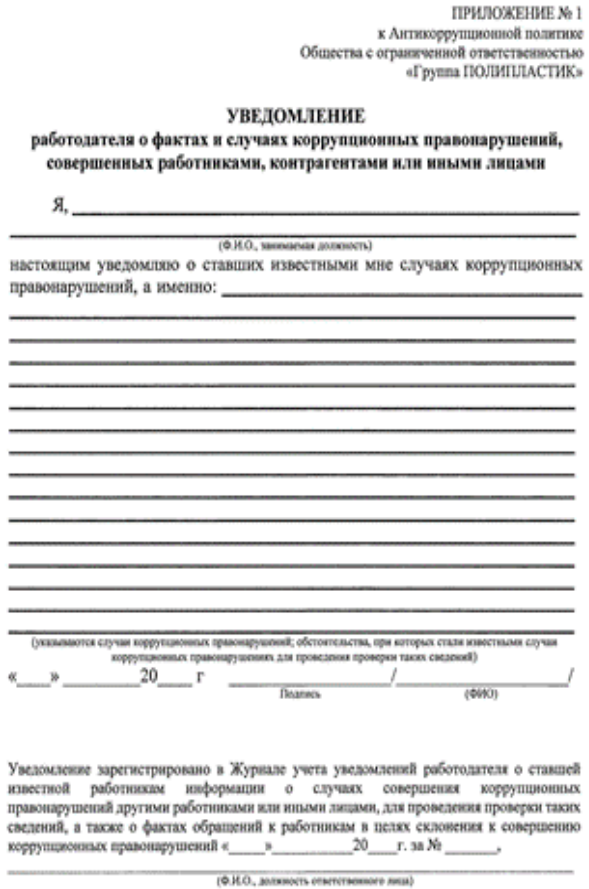


УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ О СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ СЛУЧАЯХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Работник Общества обязан незамедлительно, в тот же день в письменном виде (при невозможности уведомить в тот же день на следующий день), информировать генерального директора Общества, своего непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в Обществе о:

- ставшей ему известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера другими работниками, контрагентами или иными лицами;
- фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

При невозможности направления работником уведомления (служебная командировка, отпуск, больничный и т.д.) допускается его передача посредством электронной почты на корпоративный адрес: «Предотвратим коррупцию!» (anti-corruption@polyplastic.ru) или в устном виде на «горячую линию» по внутреннему корпоративному номеру 4384, для региональных предприятий – 71-4384.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Антикоррупционной политике
Общества с ограниченной ответственностью
«Группа ПОЛИПЛАСТИК»

УВЕДОМЛЕНИЕ
работодателя о фактах и случаях коррупционных правонарушений, совершенных работниками, контрагентами или иными лицами

Я, _____
_____
(Ф.И.О., занимаемая должность)
настоящим уведомляю о ставших известными мне случаях коррупционных правонарушений, а именно: _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
(указываются случаи коррупционных правонарушений; обстоятельства, при которых стали известными случаи коррупционных правонарушений; для проведения проверки таких сведений)

«____» _____20____ г _____/_____/
Подпись (ФИО)

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений работодателя о ставшей известной работникам информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками или иными лицами, для проведения проверки таких сведений, а также о фактах обращений к работникам в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений «____»_____20____г. за № _____,

_____
(Ф.И.О., должность ответственного лица)

ЗАЩИТА РАБОТНИКА, СООБЩИВШЕГО О КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Работнику, уведомившему работодателя о фактах обращения каких-либо лиц к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения или о фактах обращения к иным работникам Общества в связи с исполнением должностных обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, обеспечивается защита в рамках законодательства РФ.

Комплекс мер по защите работников представляет собой:

- обеспечение конфиденциальности сведений, переданных работником;
- защиту от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов работника в рамках трудовой деятельности;
- меры прокурорского реагирования: протест; представление; постановление о возбуждении дела об административном правонарушении; предостережение о недопустимости нарушения законов; постановление о направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, иск в суд, информация о состоянии законности.



ПООЩРЕНИЯ

Лицу, способствующему раскрытию правонарушения коррупционной направленности, с его согласия, генеральным директором Общества может быть объявлено нематериальное поощрение в форме:

- вынесения устной благодарности;
- вручения благодарственного письма;
- вынесения благодарности с занесением в трудовую книжку.



ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Подарки и представительские расходы, которые работники могут получать или предоставлять от имени Общества, должны соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества: презентацией или завершением бизнес-проектов; успешным исполнением контрактов; общепринятыми праздниками, а также памятными датами и юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не должны быть дорогостоящими (их стоимость не должна составлять более трех тысяч рублей);
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, принятие определенного решения о сделке, соглашении, и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса корпоративной этики, другим локальным нормативным актам Общества и нормам применимого законодательства.

ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Не допускаются подарки от имени Общества, его работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств в любой валюте, наличных или безналичных, ценных бумаг и драгоценных металлов.

При получении делового подарка работник обязан принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов.

В случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения при получении делового подарка, работник в установленном порядке должен уведомить об этом Общество и сдать полученный деловой подарок ответственному за профилактику коррупционных правонарушений (за исключением канцелярских принадлежностей).

Работнику категорически запрещается просить, требовать, вынуждать третьих лиц дарить ему либо лицам, с которыми он состоит в близком родстве или свойстве, деловые подарки и (или) оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства, а также принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов.



УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПОНСОРСТВО

Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты, политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.

Благотворительная деятельность Общества и реализация проектов в области корпоративной социальной ответственности осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Общества, а также другими нормативными документами, регламентирующими деятельность Общества по данным направлениям.



Обязательство соблюдения норм антикоррупционного законодательства

В целях соблюдения антикоррупционного законодательства, реализации мер, направленных на борьбу с коррупцией и формирования у работников нетерпимости к противозаконным действиям, Общество осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в трудовые договоры с работниками.

ТИПОВАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА В ТРУДОВЫХ ДОГОВОРАХ

1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1.1. Работник обязуется соблюдать антикоррупционную политику Работодателя, направленную на противодействие коррупции и получение сведений о возможных фактах коррупционных правонарушений.

1.2. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник обязан в том числе:

1.2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Работодателя;

1.2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Работодателя;

1.2.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений/руководство Работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

1.2.4. незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений/руководство Работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Работодателя и иными лицами;

1.2.5. сообщить непосредственному руководству или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникновении у Работника конфликта интересов.

1.3. Работнику известно, что за совершение коррупционных правонарушений он несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Уголовный кодекс Российской Федерации: статьи 159, 201, 285, 204, 290, 291, 291.1 – для руководителей; пункты 5, 6, 9, 10 части первой статьи 81, а также пункты 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации – для всех работников.

С каждым работником Общества в обязательном порядке подписывается Обязательство соблюдения норм антикоррупционного законодательства при заключении трудового договора.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Я, _____
_____
_____,
(ФИО полностью, паспортные данные)
работая в ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», расположенном по адресу _____, (далее – Общество) в качестве _____
_____,
(должность полностью)
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Антикоррупционной политикой и Кодексом корпоративной этики Общества и обязуюсь соблюдать их.

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой Общества всем работникам Общества, включая меня, запрещено, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, давать, обещать, просить или получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Я ознакомлен(а) с возможностью сообщить (в том числе анонимно) на специальную корпоративную почту Общества (e-mail: anti-corruption@polyplastic.ru) и по корпоративному номеру 4384 в рамках программы оповещения о недостатках «ПРЕДОТВРАТИМ КОРРУПЦИЮ!», своему непосредственному руководителю или комплаенс-контролеру Общества об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом.

Мне разъяснено, что ни один работник Общества, включая меня, не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у Общества и/или ДО возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований российского и другого применимого законодательства, а также Антикоррупционной политики и Кодексом этики Общества.

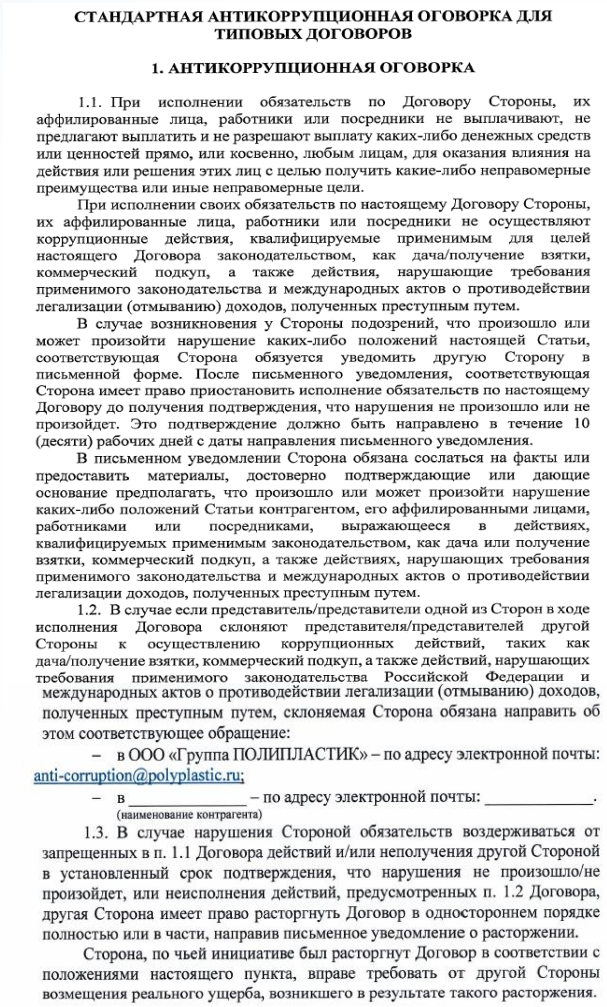
При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Антикоррупционной политики Общества и применимого антикоррупционного законодательства я могу обратиться к комплаенс-контролеру Общества.

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись / И.О. Фамилия)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, декларирующими непринятие коррупции и поддерживающими настоящую Политику.

В целях исполнения положений Политики Общество осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с контрагентами.



СТАНДАРТНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА ДЛЯ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ

1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

1.2. В случае если представитель/представители одной из Сторон в ходе исполнения Договора склоняют представителя/представителей другой Стороны к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, склоняемая Сторона обязана направить об этом соответствующее обращение:

– в ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» – по адресу электронной почты: anti-corruption@polyplastic.ru;

– в _____ – по адресу электронной почты: _____.
(наименование контрагента)

1.3. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 1.1 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет, или неисполнения действий, предусмотренных п. 1.2 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать от другой Стороны возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Тест

Щелкните кнопку **Тест** для редактирования этого теста

Для закрепления знаний
Вам рекомендуется пройти тест
«Антикоррупционная политика Общества»
Кликните «Начать тест» для продолжения



ПОЗДРАВЛЯЕМ,
ВЫ ЗАВЕРШИЛИ КУРС!

С полным текстом документа по Антикоррупционной политике можно ознакомиться на корпоративном портале Общества

